



Dozwolony użytek publiczny i prywatny utworów chronionych

Agnieszka Kwiecień-Madej

Dozwolony użytek

- **Zasada:** Korzystanie z cudzej twórczości wymaga zwykle zgody twórcy lub innego podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe.
- **Wyjątek:** W określonych wypadkach ustawodawca dopuszcza możliwość korzystania z cudzego chronionego utworu – zwielokrotniania i rozpowszechniania go **bez konieczności uzyskania zezwolenia twórcy** i zasadniczo **bez konieczności zapłaty wynagrodzenia**.



Fair Use in a Day in the Life of a College Student



Fair use is a vitally important right for everybody, everywhere. A typical day in the life of a student shows the ways she constantly relies on fair use.

How Allison Relies on Fair Use on Campus



checking email

Allison forwards to her brother an e-mail from her cousin that includes five attached pictures from last weekend's football game and tailgate.¹



in class

In Allison's English class, the professor mentions places James Baldwin frequented in Paris. Allison looks them up online and views photos of these locations and landmarks.²



finishing a paper

Allison scans materials from the library for her paper on James Baldwin. In her paper she includes quotes from Baldwin's essays and from criticisms by Baldwin scholars.³



online

Allison forgot to scan or note one of her sources, so she looks up the quote in Google Books. The search gives her the name of the book and page number seconds later and she is able to turn her paper in on time.⁴



relaxing over lunch

Waiting in line, Allison watches a clip from John Oliver's Last Week Tonight that a friend posted on Facebook. She shares the clip on her own Facebook page.⁵



watching shows

While eating, Allison watches an episode of Game of Thrones, which was "slung" to her cell phone from her DVR.⁶

Dozwolony użytek

- W określonych wypadkach ustawodawca dopuszcza możliwość korzystania z cudzego chronionego utworu – zwielokrotniania i rozpowszechniania go bez konieczności uzyskania zezwolenia twórcy i zasadniczo bez konieczności zapłaty wynagrodzenia.
- **model kazuistycznego wyodrębniania poszczególnych postaci dozwolonego użytku,**
- **Licencje ustawowe** – normatywne zezwolenia (o charakterze generalnym, albo obejmujące wskazane podmioty), na korzystanie z cudzego utworu w określonym zakresie i na określonych warunkach,
- Art. 100 Pr. Aut – instytucja dozwolonego użytku obok utworów obejmuje również przedmioty praw pokrewnych takie jak wideogramy, fonogramy.
- Art. 77 Pr. Aut. - Dozwolony użytek nie ma pełnego zastosowania do programów komputerowych
- Dwa obszary:
 - **użytek osobisty**, wyodrębniony ze względów praktycznych
 - **użytek publiczny** wydzielony ze względu na ważne potrzeby kulturalno-oświatowe społeczeństwa.

Trójstopniowy test zgodności dozwolonego użytku z prawem

✓ **1. Dozwolony użytek może dotyczyć tylko określonych przypadków** - Prawo musi jasno określać sytuacje, w których dozwolony użytek jest dopuszczalny. W polskim prawie dozwolony użytek obejmuje m.in.:

- **Użytek osobisty** (np. skopiowanie książki do własnego użytku – art. 23 pr.aut.),
- **Prawo cytatu** (art. 29 pr.aut.),
- **Prawo dozwolonego użytku edukacyjnego** (art. 27 pr.aut.).

→ Oznacza to, że korzystanie z utworu musi mieścić się w jednej z kategorii określonych w ustawie.

✓ **2. Nie może naruszać normalnego korzystania z utworu** - Dozwolony użytek nie może powodować strat finansowych dla twórcy lub ograniczać jego możliwości eksploatacji utworu.

→ **Przykład naruszenia:** Jeśli ktoś skopiuje całą książkę i zacznie ją rozprowadzać wśród znajomych, uniemożliwiając autorowi sprzedaż legalnych egzemplarzy, dochodzi do naruszenia.

→ **Przykład zgodny z testem:** Jeśli student skopiuje fragment książki na własny użytek naukowy, nie zaburza to rynku wydawniczego i mieści się w granicach dozwolonego użytku.

✓ **3. Nie może godzić w słusze interesy twórcy** - Dozwolony użytek nie może prowadzić do nieuczciwego uszczerbku w interesach twórcy, np. poprzez pozbawienie go dochodów.

→ **Przykład naruszenia:** Publikowanie pirackiej wersji filmu w Internecie powoduje straty dla producenta i narusza jego interesy.

→ **Przykład zgodny z testem:** Nagranie filmu z telewizji i obejrzenie go później w gronie rodzinnym – twórca już otrzymał wynagrodzenie za emisję w telewizji, więc nie dochodzi do naruszenia.

Trójstopniowy test dozwolonego użytku

Regulacja odnosi się do określonych szczególnych przypadków

- wymaga dokonania oceny, czy dana postać dozwolonego użytku jest wystarczająco dookreślona oraz czy jej zakres nie jest nadmiernie szeroki z punktu widzenia możliwości funkcjonowania tego uprawnienia

Przypadki te nie powodują konfliktu z normalnym korzystaniem z dzieła

- odnosi się do całości korzystania z utworu, a nie jedynie do wydzielonego pola eksploatacji związanego z konkretną postacią dozwolonego użytku. W ramach tej przesłanki należy dokonać ważenia interesów podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich z interesami podmiotów innych praw wyłącznych, osób trzecich i interesami społecznymi.

Przypadki te nie przynoszą podmiotowi nieuzasadnionego uszczerbku dla jego słuszych interesów

- wymaga dokonania oceny, czy uprawnionemu zapewnione jest godziwe i słuszne wynagrodzenie. Okoliczność ta nie wyklucza jednak istnienia w pełni nieodpłatnych postaci dozwolonego użytku. Ponadto w ramach tej przesłanki weryfikuje się także kwestię uszczerbku w autorskich dobrach osobistych twórcy utworu.

Ogólne wymogi dotyczące wszystkich form dozwolonego użytku

Wymienienie imienia i nazwiska twórcy oraz źródła

- Obejmuje również wskazanie pseudonimu,
- Nie ma charakteru bezwzględnego - powinno się w tym zakresie „uwzględniać istniejące możliwości”, przy czym przesłankę tę należy interpretować bardzo restrykcyjnie,

Korzyści majątkowe użytkownika

- Niektóre przepisy wprost odwołują się do tego, że eksploatacja prowadzona na podstawie DU nie może mieć na celu osiągnięcia przez użytkownika korzyści majątkowych (np. art. 24 ust. 1 i 2, art. 32 i 33(1) pr. aut.)
- Istnieją postacie dozwolonego użytku, które są wykorzystywane z reguły do bezpośredniego osiągnięcia zysku; dotyczy to np. wydawania antologii (art. 27(1) pr. aut.)
- DU bardzo często wiąże się z zamiarem pośredniego uzyskania korzyści majątkowych - jest w zasadzie dozwolone, chyba że wyłącza to przepis regulujący daną postać dozwolonego użytku albo sprzeciwiają się temu oceny dokonywane na podstawie art. 35 pr. aut.

Dozwolony użytek a dobra osobiste

- D.U. ogranicza sferę autorskich praw majątkowych.
- Obowiązek poszanowania autorskich praw osobistych.



Wynagrodzenie a dozwolony użytek

- **Zasada:**

Z tytułu korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku, zarówno publicznego, jak i prywatnego, twórcy ani podmiotowi uprawnionemu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Wyjątki od tej zasady może wprowadzać ustawa

- **Wyjątki:**

Z tytułu korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia w przypadku:

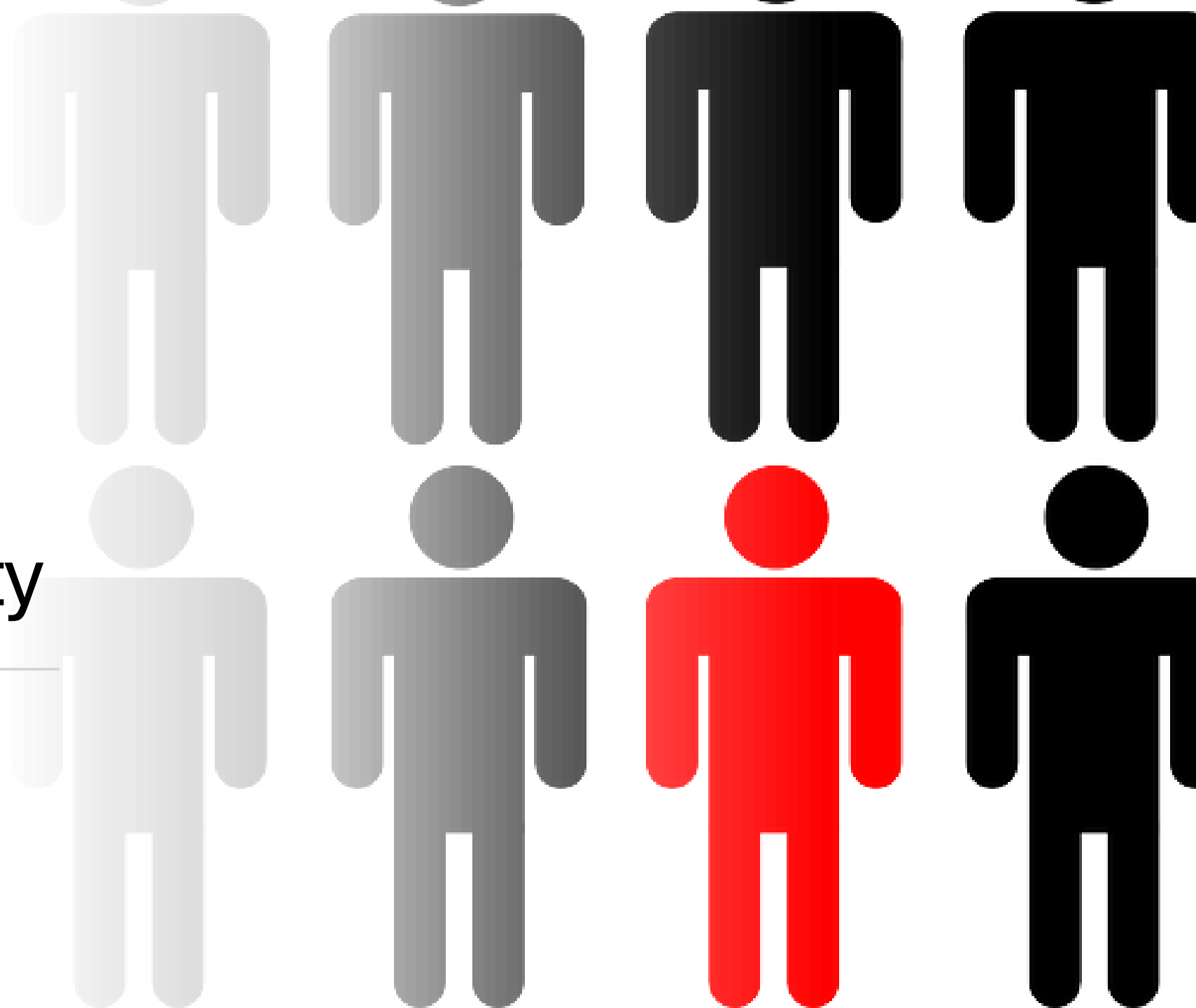
- korzystania z już rozpowszechnionych artykułów na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne oraz aktualnych wypowiedzi i fotografii reporterskich w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji (art. 25 ust. 2 Pr. Aut.);
- zamieszczania drobnych utworów lub fragmentów większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach w celach dydaktycznych i naukowych (art.. 27(1) Pr. Aut.);
- użyczania egzemplarzy utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej przez biblioteki publiczne (art. 28 ust.4 w zw. z art. 35(1) i n. Pr. Aut.);
- rozpowszechniania opublikowanych utworów plastycznych i fotograficznych w encyklopediach i atlasach, jeżeli nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przewyciężenia przeszkody (art.. 33 pkt 3 Pr. Aut.);
- zgłoszenia przez uprawnionego żądania zapłaty godziwej rekompensaty za korzystanie z utworu jako utworu osieroconego w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia statusu utworu osieroconego (art..35(8) ust. 5 Pr. Aut.)

Zasadnicze znaczenie – w istocie przełamujące deklarowaną nieodpłatność dozwolonego użytku – mają art. 20 i 20(1) pr. aut. - niezbywalne i niepodlegające egzekucji prawo do wynagrodzenia, pobieranego za obowiązkowym pośrednictwem o.z.z., dla twórców, artystów wykonawców oraz producentów fonogramów i wideogramów. Środki na wypłaty pochodzą z opłat o charakterze zobowiązania cywilnoprawnego, wnoszonych m.in. przez producentów i importerów:

- 1) magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń,
- 2) kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograicznych oraz
- 3) czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przy użyciu wyżej wymienionych urządzeń.



Dozwolony
użytek osobisty



Art. 23 Pr. Aut. – dozwolony użytek osobisty

1. **Bez zezwolenia twórcy** wolno nieodpłatnie korzystać z **już rozpowszechnionego** utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

- Utwór już rozpowszechniony,
- Dozwolony użytek osobisty + krąg osób pozostających w związku osobistym,
- Korzystanie z pojedynczych egzemplarzy,
- Niekomercyjny cel korzystania z utworu,
- Nieodpłatność

! Wyłączenia:

- Nie można budować według cudzego utworu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego,
- Nie można korzystać z elektronicznych baz danych spełniających wymogi utworu,
- Nie można korzystać z programów komputerowych (art. 77 Pr. Aut.)

Ważne orzecznictwo



- **Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ACI Adam BV (C-435/12, 2014)**
 - „Nie można powoływać się na dozwolony użytek osobisty w sytuacji, gdy kopia utworu pochodzi z nielegalnego źródła.”
- **Interpretacja:** Pobieranie filmów z pirackich stron nie mieści się w ramach dozwolonego użytku, ponieważ narusza interesy twórcy.
- **Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2010 r. (II CSK 641/09)**
 - „Dozwolony użytek osobisty nie może prowadzić do niekontrolowanego rozpowszechniania utworów.”
- **Interpretacja:** Jeśli ktoś udostępnia nagrany film znajomemu, a ten rozpowszechnia go dalej, dochodzi do naruszenia trzeciego warunku testu.

Warunki dozwolonego użytku osobistego

- #1. Utwór wcześniej rozpowszechniony

- tylko wtedy, gdy wykorzystywany utwór został już wcześniej rozpowszechniony, a więc w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie za zezwoleniem twórcy (na przykład zamieszczony na ogólnodostępnej stronie internetowej).

- #2. Pokrewieństwo, stosunki towarzyskie i pojedyncze egzemplarze

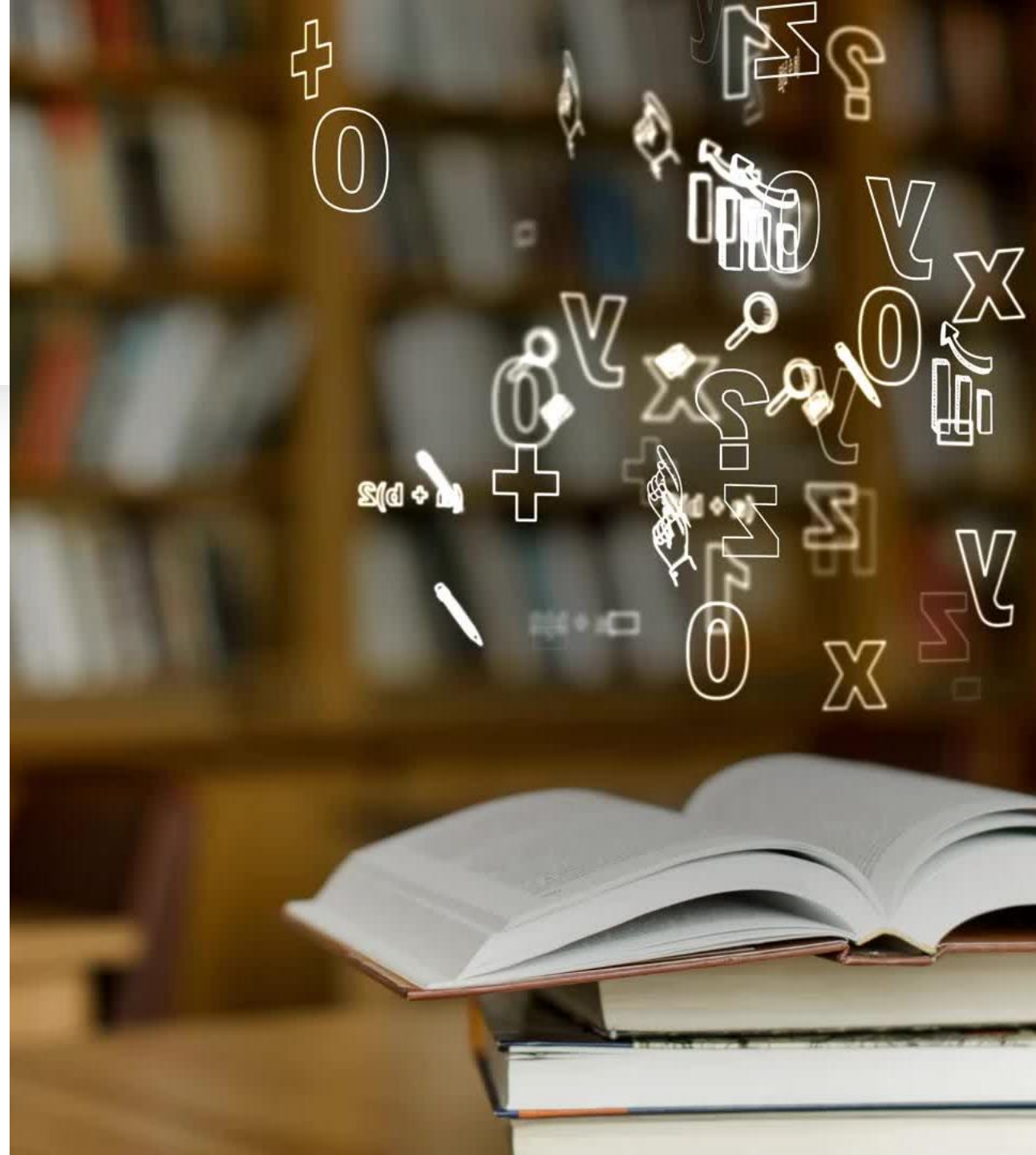
- Do kręgu osób pozostających w związku „pokrewieństwa” należą osoby spokrewnione w linii prostej (np. ojciec z synem, babcia z wnuczką), jak i w linii bocznej (np. brat z siostrą). Z kolei powinowactwo jest to związek między małżonkiem a całą rodziną drugiego małżonka. Powinowactwo powstaje na skutek zawarcia małżeństwa.
- Stosunki towarzyskie – osoby, które się znają, utrzymują wzajemne relacje. Wyklucza się osoby, które łączą relacje jednorazowe lub powstałe z konieczności np. administracyjny przydział do grupy zajęciowej.

- #3 Nieodpłatność i cel niekomercyjny

- Nie ma mowy o handlowej eksploatacji cudzych dzieł bez zgody ich twórcy czy też jakichkolwiek innych działaniach mających za cel uzyskanie zysku.
- Korzystanie z cudzego utworu w ramach dozwolonego użytku musi odbywać się ponadto nieodpłatnie (twórca nie może żądać wynagrodzenia za to, że ktoś korzysta z jego twórczości w ramach dozwolonego użytku).

Przykłady

- ✓ **Kopiowanie książek dla siebie** – na własny użytek, np. do nauki.
- ✓ **Nagrywanie filmu z telewizji** – ale bez udostępniania go publicznie.
- ✓ **Udostępnienie płyty znajomemu**
- ✓ **Pobranie utworu do prywatnego odsłuchu** – o ile pochodzi on z legalnego źródła.
- ✓ **Tłumaczenie książki dla siebie** – własne potrzeby, ale ale bez udostępniania go publicznie.



Dozwolony użytek osobisty - przykład



- Andreas Martinez w popularnych plakatach filmowych postaci popularnych aktorów zastępował zdjęciami zaręczynowymi swoich przyjaciół.
- Dozwolony użytek publiczny możliwy jest do przyjęcia pod kilkoma warunkami:
 - Kolaż nie stanowi efektu działalności zarobkowej – a jest np. prezentem dla przyjaciół,
 - Nie jest prezentowany publicznie – np. jako publicznie rozpowszechniany plakat ślubny

Fot. Andreas Martinez
<https://sip.lex.pl/ressrv/media/54221106.jpg>



Art. 23¹ - tymczasowe zwielokrotnianie bez zezwolenia twórcy

Nie wymaga zezwolenia twórcy tymczasowe zwielokrotnienie, o charakterze przejściowym lub incydentalnym, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i niezbędną część procesu technologicznego, którego celem jest wyłącznie umożliwienie:

- 1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub
- 2) zgodnego z prawem korzystania z utworu.

- odnosi się do przypadków zwielokrotnień utworów **podyktowanych względami technicznymi**,
 - Odnosi się m.in. do tymczasowych zwielokrotnień utworów w podręcznej pamięci komputera. Dotyczy to w szczególności zapisywania w tej pamięci kopii przeglądanych przez użytkownika stron internetowych.
- Warunkiem dopuszczalności zwielokrotnienia w świetle art. 231 PrAut jest z jednej strony tymczasowy charakter takiego aktu, który jest jednocześnie incydentalny lub przejściowy, z drugiej zaś niemożność powiązania powstającej kopii z korzyściami ekonomicznymi.
- tymczasowe zwielokrotnienie mieści się w granicach dozwolonego użytku wyłącznie wtedy, gdy jego celem jest korzystanie z utworu zgodnie z prawem



Dozwolony użytek publiczny

Wybrane instytucje

Dozwolony użytek publiczny - typologia

Zamknięty katalog postaci dozwolonego użytku publicznego w Polsce:

W celach informacyjnych

W celach oświatowych kulturalnych, naukowych

W sferze nadawania i incydentalnego cyfrowego kopiowania utworu

W zakresie utworów plastycznych

W celach publicznych i gospodarczych

w zakresie utworów osieroconych i utworów niedostępnych w handlu

Elastyczny amerykański fair use:

- oparty na sądowym wyważaniu w każdym konkretnym przypadku następujących okoliczności:
 - a) cel i charakter korzystania z dzieła, a w tym, czy ma ono cel komercyjny, czy też niekomercyjny z przeznaczeniem edukacyjnym,
 - b) rodzaj wykorzystanego dzieła,
 - c) wielkość i istotność przejęcia elementów z dzieła w stosunku do jego całości,
 - d) skutek eksploatacji dzieła w ramach fair use dla jego wartości lub wielkości potencjalnego rynku.

Dozwolony użytek w celach oświatowych naukowych i kulturalnych - instytucje

- prawo cytatu
- DU na rzecz instytucji oświatowych, uczelni, jednostek naukowych
 - *Zwielokrotnianie utworów w celu eksploracji tekstów i danych do celów badań naukowych*
 - *Zwielokrotnianie rozpowszechnionych utworów w celu eksploracji tekstów i danych*
- DU na rzecz bibliotek, archiwów, szkół
- parodia, pastisz, karykatura,
- niezamierzone włączenie utworu do innego utworu
- korzystanie w u. podczas ceremonii religijnych i oficjalnych uroczystości
- Użytek dla dobra osób niepełnosprawnych
- DU dla dobra beneficjentów



Dozwolony użytek w celach informacyjnych

- Rozpowszechnianie utworów w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji (przedruk)
- Przytaczanie utworów w programach informacyjnych
- Korzystanie z publicznych wykładów, wystąpień, kazań



Dozwolony użytek publiczny w sferze nadawania i incyidentalnego cyfrowego kopiowania utworów

- Prawo do reemisji nadawanych utworów oraz odbiór utworów za pośrednictwem odbiorników znajdujących się w ogólnie dostępnych miejscach
- Utrwalanie utworów przez organizacje radiowe i telewizyjne na potrzeby własne



Dozwolony użytek utworów plastycznych

- Prawo do wystawienia dzieła plastycznego
- Utwory wystawiane w miejscach publicznych (prawo panoramy) lub wykorzystywane w encyklopediach lub atlasach



Dozwolony użytek utworów osieroconych

- Obowiązuje od 2015 r. – art. 35⁵ – 35⁹ Pr. Aut.
- Za osierocone mogą zostać uznane:
 - Utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formatach publikacji drukiem,
 - Utwory audiowizualne, a także zamówione lub włączone do audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach, w zakresie korzystania z nich w całości
 - Utrwalone na fonogramach,
jeśli podmiot APM nie został ustalony lub odnaleziony pomimo przeprowadzenia poszukiwań we wskazanym w ustawie trybie
- Dotyczy to tylko tych utworów, które znajdują się z zbiorach podmiotów wymienionych w art. 35⁵ ust. 2 Pr. Aut tj: archiwa, instytucje oświatowe, biblioteki, muzea, publiczne organizacje radiowe i telewizyjne.
- Podmioty te są beneficjentami tej formy DU i mogą dokonywać zwielokrotnień utworów osieroconych, digitalizacji, udostępniać je publicznie tak, by każdy miał do nich dostęp w w miejscu i czasie przez siebie wybranym
- DU musi być uzasadniony statutowymi celami beneficjentów np. zachowanie, odnawianie i udostępnianie w celach kulturalnych, edukacyjnych utworów znajdujących się w zbiorach i ma mieć charakter niekomercyjny.
- <https://euipo.europa.eu/orphanworks/>



Dozwolony użytek w celach publicznych i gospodarczych

- Korzystanie z utworów w celach publicznych
- Korzystanie z utworów w ogłoszeniach, katalogach, materiałach promocyjnych
- Korzystanie z utworów przy prezentacji, naprawie sprzętu
- Korzystanie z utworów w związku z odbudową lub remontem obiektu budowlanego

Art. 29 [Cytowanie]

- Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

cytat «słowa przytoczone dosłownie z jakiegoś tekstu pisanego lub z czyjejś wypowiedzi ustnej» -Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/szukaj/cytat.html>

Warunki cytowania

+ art. 34 Pr. Aut. – normalne korzystanie z utworu + ochrona słuszných interesów twórcy, (→ cytāt musi być prawidłowo oznaczony)

+ art. 35 Pr. Aut. – wskazanie źródła oraz imienia i nazwiska twórcy

1. Cytāt następuje w ramach utworu stanowiącego samoistną całość – jest fragmentem innego utworu
2. Cytowany utwór lub jego fragment musi być wcześniej rozpowszechniony
3. Cytāt musi spełniać określony cel:
 - wyjaśnianie,
 - polemika,
 - analiza krytyczna lub naukowa,
 - nauczanie,
 - prawa gatunku twórczości
 - np. pastisz, parodia, karykatura jako gatunki prześmiewcze

Warunki cytowania: Samoistny utwór

- Wykluczone jest ograniczenie aktywności wykorzystującego fragmenty utworów jedynie do ich **przywołania, bez jakiegokolwiek własnego wkładu**. Nie dochodziłoby w takiej sytuacji do działalności twórczej.
- Przytaczane dzieła mają znaleźć się w ramach nowego utworu.
- Oznacza to, że na prawo cytatu nie może powołać się podmiot oferujący odpłatne fragmenty utworów graficznych jako tła na potrzeby telefonów komórkowych. W wyroku SN z 23.11.2004 r. (I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195) wskazano, że: "przytoczenie cudzego utworu nawet w całości jest dozwolone, jeżeli następuje w celu określonym w art. 29 ust. 1 PrAut, przy czym przytaczany utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło".
- Art. 1 ust. 1. Pr. Aut. **Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).**



Warunki cytowania: Cel cytatu

Wyjaśnianie

- Ułatwianie przekazywania informacji, zrozumienia warstwy informacyjnej utworu.
- Powoływanie się na autorytety w danej dziedzinie.

Polemika

- Dyskusja dotycząca określonego problemu, w której obie strony przedstawiają przeciwstawne argumenty

Nauczanie

- Przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej

Analiza

- Utwór stanowi materiał źródłowy, którego postrzeganie i analiza dokonują się przez pryzmat m.in.: warsztatu przyjętego przez twórcę, środków ekspresji artystycznej, dostępnej wiedzy z danej dziedziny.

Prawa gatunku twórczości

- np. parodia, kolaż fotografii, wykorzystanie fragmentów utworu w reklamie, sampling



Nasze kursy online



Radosław Gajda & Natalia Szczśniak ✓

150 tys. subskrybentów

A

VIDEO

PLAYLISTY

SPOŁECZNOŚĆ

KANAŁY

CHITECTURE A GOOD IDEA

Architecture is a good idea | Zwiastun

146 147 wyświetleń • 7 lat temu

Architecture is a good idea | Videoblog
rzeczach.

Jeśli lubisz architekturę, urbanistykę i sztukę, to koniecznie
subskrybuj nasz kanał i odwiedź nas na
www.facebook.com/architectureisagoodidea

- W filmie pt: “Polska przyszłości: wieżowce mieszkalne” w serwisie YouTube twórcy kanału wykorzystali materiały dewelopera inwestycji Olszynki Park, które były opublikowane na stronie internetowej dewelopera. Dotyczyło to wizualizacji i rysunków inwestycji.
- Prowadzący kanał AIGI analizowali te materiały pod kątem rozwiązań architektonicznych
- Deweloper wystosował do architektów pismo z żądaniem usunięcia ich materiału Link do filmu:
- <https://www.youtube.com/watch?v=uuuFaD1In-Q>

Warunki cytowania:

„Rozmiar” cytatu

- Brak jasnych kryteriów,
- "urywek utworu", tj. jego fragment, lub "drobny utwór" w całości
- nie można traktować instrumentalnie prawa do cytatu tak, aby korzystanie z cudzego utworu wyłączało potrzebę sięgania przez odbiorców po eksploatowane w ten sposób dzieło (*Barta, Markiewicz, Prawo autorskie, 2016, s. 239*).
- **Przytoczenie cudzego utworu nawet w całości jest dozwolone, jeśli następuje w celu określonym w art. 29 ust. 1 Pr. Aut., przy czym przytaczany utwór musi pozostać w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości, że powstało własne dzieło”**
– Órz. SN z dnia 23.11.2004 r., I CK 232/04, OSNC 2005, nr 11, poz. 195.
- Cel > ilość

Warunki
cytowania:

Oznaczenie
źródła oraz
imienia i
nazwiska autora

Imię + nazwisko, Tytuł utworu, Źródło

- Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości.
- Inaczej czyni się to w książce, a inaczej programie telewizyjnym, a jeszcze inaczej na YouTube.
- „Wymaganiu wyraźnego wymienienia źródła, z którego pochodzi fragment cudzego dzieła, nie czyni zadość wymienienie tego dzieła w zestawieniu literatury, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia ani zasady, ani stopnia wykorzystania tego dzieła, a w szczególności bez wskazania, że dokonano z niego przedruku określonej części” (Orz. SN z dnia 29.12.1971 r., sygn. akt I CR 191/71, OSNC 1972/7-8, poz. 133).
- Jak oznaczać utwory stworzone przez wielu autorów?

Przykładowy sposób sporządzania przypisów

Praca samoistna

- {Inicjał imienia} [Nazwisko], [Pełny tytuł], [opcjonalnie Wydawnictwo], [Miejsce i rok wydania], s. [numer strony].
- Przykład: Z. Stefański, R. Prawdzik, *Stosunki polsko-indyjskie 1947-1956*, Łódź 2001, s. 234.

Rozdział w pracy samoistnej

- {Inicjał imienia} [Nazwisko], [Tytuł rozdziału], w: [Inicjał imienia] [Nazwisko], [Pełny tytuł], [opcjonalnie Wydawnictwo], [Miejsce i rok wydania], s. [numer strony].
- Przykład: R. Zenderowski, *Czym jest Europa? Kim są Europejczycy?*, w: S. Sowiński, R. Zenderowski, *Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości*, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003, s. 15.

Artykuł w pracy zbiorowej

- {Inicjał imienia} [Nazwisko], [Tytuł artykułu], w: [Inicjał imienia] [Nazwisko] (red.), [Pełny tytuł], [opcjonalnie Wydawnictwo], [Miejsce i rok wydania], s. [numer strony].
- Przykład: J. Zieleniec, *My w Europie*, w: A. Dylus (red.), *Europa. Drogi integracji*, Warszawa 1999, 274-278.

Artykuł w czasopiśmie

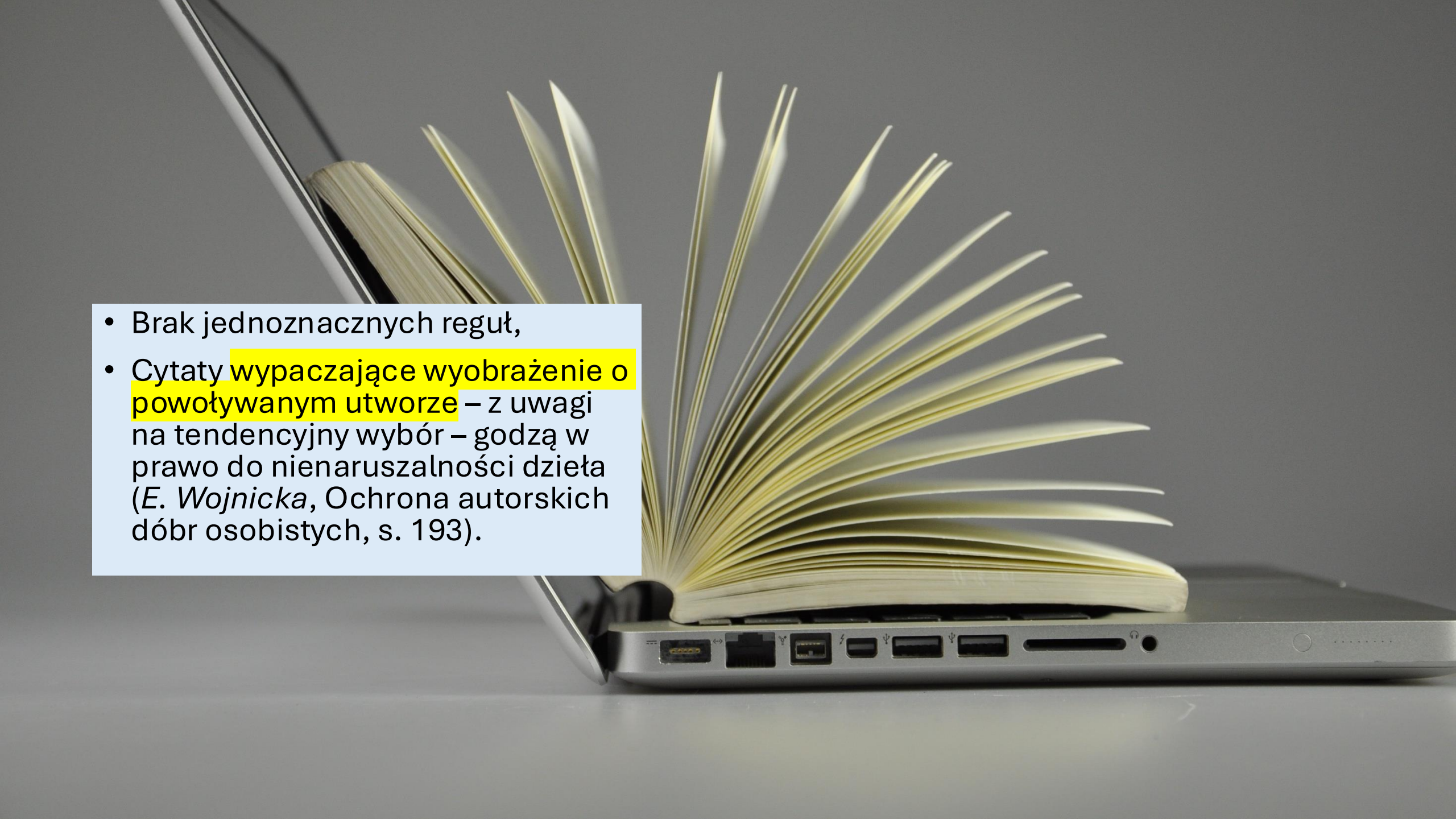
- {Inicjał imienia} [Nazwisko], [Tytuł artykułu], „[Tytuł czasopisma]”, [Rok], nr [Numer] s. [numer strony].
- Przykład: P. Dwornicki, *Znaczenie terminu „granica” w literaturze niemieckiej*, „Politologia”, 2000, nr 3, s.13.

Utwory udostępnione anonimowo

- Jeśli chcący skorzystać z danego utworu użył wszelkich możliwych sposobów na ustalenie autora i okazało się to niemożliwe to:
 1. należy podać informację, że cytat pochodzi od anonimowego twórcy
 2. albo zwrócić się do właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która do czasu ustalenia twórcy może wykonywać jego prawa autorskie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10.06.2016 r., sygn. I Aca 275/16 oraz krytyczny komentarz do niego w *R. Markiewicz, Fotografia portretowa i prawo cytatu – na marginesie orzeczenia SA w Krakowie z dnia 10 czerwca 2016 r.*, w: A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak (red.) *Z badań nad prawem prywatnym. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, Poznań 2017.*,

- **Wyrok, w którym sąd stwierdził, że nieoznaczenie autorstwa nie stoi na przeszkodzie użyciu danej fotografii w ramach cytatu.** Większość przedstawicieli doktryny stoi na słusznym stanowisku, że jest to warunek konieczny.

- 
- Brak jednoznacznych reguł,
 - Cytaty wypaczające wyobrażenie o powoływanym utworze – z uwagi na tendencyjny wybór – godzą w prawo do nienaruszalności dzieła (*E. Wojnicka*, Ochrona autorskich dóbr osobistych, s. 193).

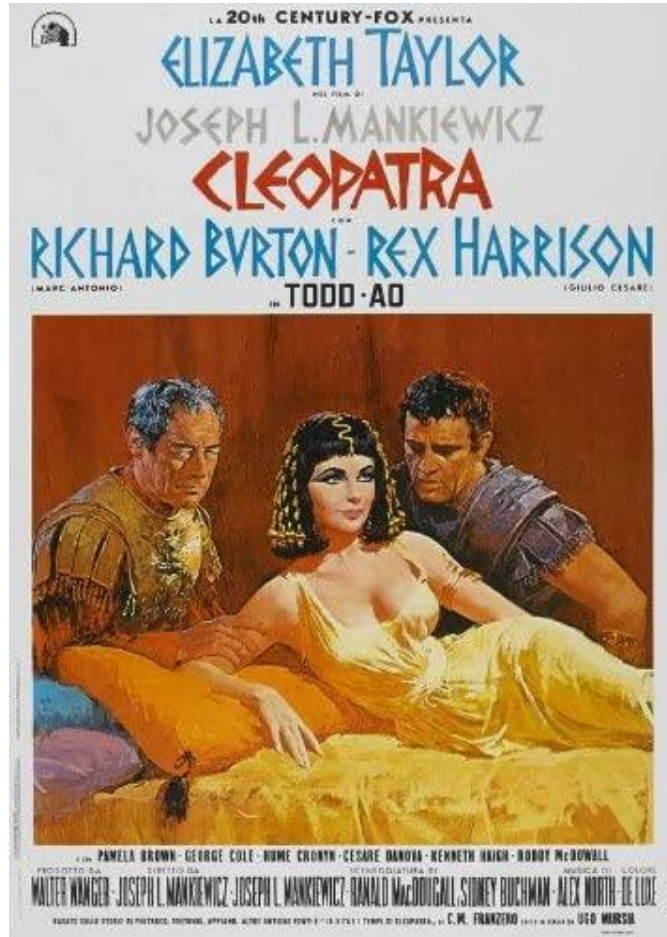
Art.29¹ Pr. Aut – Parodia, pastisz, karykatura



- Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości.
- **Utwór cytowany nie musi być włączony do samodzielnego utworu - nie wymaga się, aby wytwór klasyfikowany jako parodia stanowił samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego,**
- **Zazwyczaj trudno uznać mem internetowy za utwór – zwykle są stworzone na podstawie “obrazka bazowego” o ściśle określonym kontekście, determinującym wydźwięk mema.**

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY

Cytat dzieł plastycznych - parodia



<https://www.movieart.com/cleopatra-1963-6846/>



Tom Chantrell,
<https://ukm.propstoreauction.com/lot-details>

Art. 29² Pr. Aut. - Przypadkowe włączenie cudzego utworu do innego dzieła

Wolno w sposób
niezamierzony włączyć utwór
do innego utworu, o ile
włączony utwór nie ma
znaczenia dla utworu, do
którego został włączony.

- Np. muzyka z
przejeżdżającego auta ujęta
w ulicznym reportażu
dziennikarskim

Dozwolony użytek publiczny – prawo panoramy

- **Art. 33 [Rozpowszechnianie]** Wolno rozpowszechniać:
- 1) utwory **wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach**, jednakże nie do tego samego użytku;

Prawo panoramy to wyjątek w prawie autorskim, który umożliwia fotografowanie, filmowanie i rozpowszechnianie wizerunków budynków oraz innych utworów znajdujących się w przestrzeni publicznej bez konieczności uzyskiwania zgody ich twórców.

Kryterium stałości przeznaczenia utworu --> nie dotyczy wystaw czasowych,

Zakres korzystania --> nie może być tożsamy z podstawowym sposobem korzystania np. kopia rzeźby, która miałyby zostać usytuowana na innym placu.

📌 **Przykłady zastosowania prawa panoramy:**

✅ DOZWOLONE:

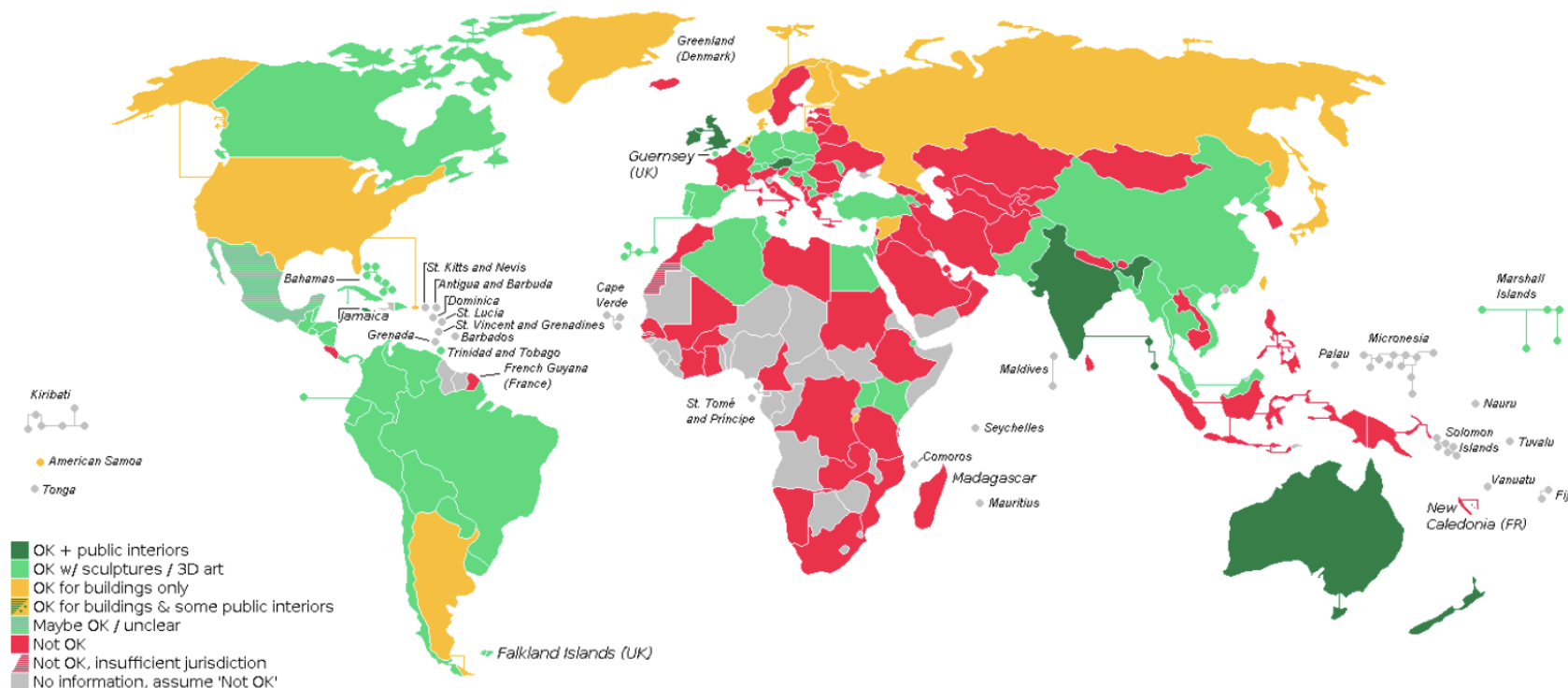
- Produkcja i sprzedaż magnesów na lodówkę ze zdjęciami budynków publicznych (bo to nie jest „ten sam użytek” co architekt).
- Tworzenie grafik przedstawiających budynki i umieszczanie ich na kubkach, plakatach, koszulkach.
- Fotografowanie pomników i umieszczanie zdjęć w książkach, gazetach lub na stronach internetowych.
- Filmowanie miasta, w tym budynków i pomników, i sprzedaż tych nagrań jako część filmu dokumentalnego.

❌ NIEDOZWOLONE (bo jest to „ten sam użytek”):

- Budowa identycznej kopii chronionego budynku bez zgody architekta.
- Wykorzystanie rzeźby do stworzenia jej repliki 3D i sprzedaż jako osobne dzieło.
- Sprzedaż kopii rzeźby jako rzeźby, np. miniaturowy Syrenki Warszawskiej.

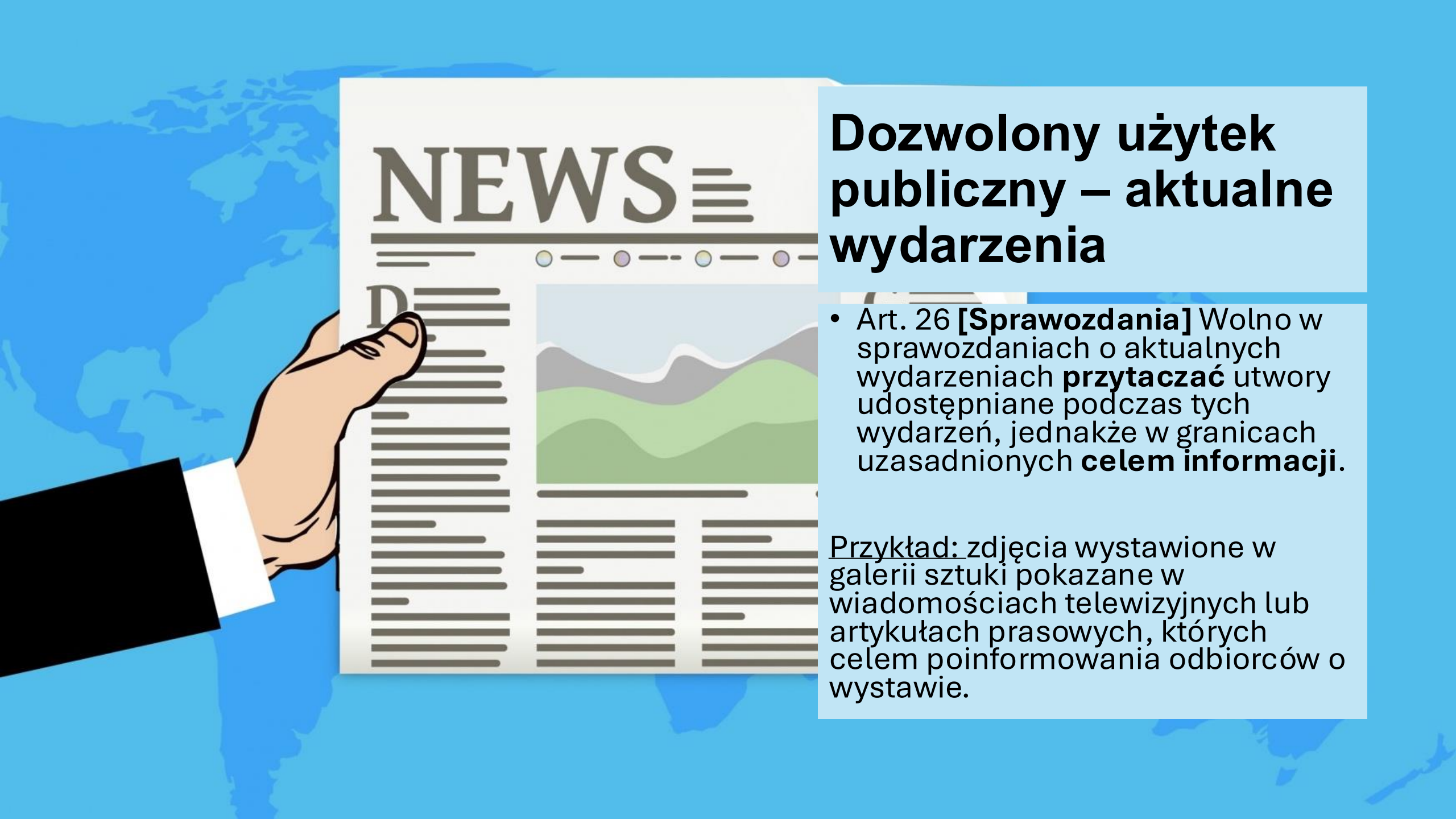


Ciekawostka: prawo panoramy na świecie



źródło: <https://pl.wikipedia.org/>

- Obowiązuje np. w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii i Turcji. Pozwala na fotografowanie i swobodną publikację zdjęć – także komercyjną np. na Facebooku czy Instagramie, w reklamie produktów i firm – przedstawiających zarówno prywatne, jak i publiczne budynki, dzieła sztuki, pejzaże. Pod warunkiem, że obiekty są elementem szerszej panoramy, widoku, przestrzeni publicznej.
- Nie obowiązuje m.in. we Francji, Włoszech czy na Ukrainie, w Nepalu, Mongolii, Jordanii i Indonezji.
- Obowiązuje z ograniczeniami: np.: USA, Rosja, Argentyna gdzie wolność panoramy nie dotyczy publicznych wnętrz i wyklucza dzieła sztuki.



Dozwolony użytek publiczny – aktualne wydarzenia

- Art. 26 [**Sprawozdania**] Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach **przytaczać** utwory udostępniane podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych **celem informacji**.

Przykład: zdjęcia wystawione w galerii sztuki pokazane w wiadomościach telewizyjnych lub artykułach prasowych, których celem poinformowania odbiorców o wystawie.

Dozwolony użytek publiczny – prawo przedruku

Art. 25 [Rozpowszechnianie]

1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

1) już rozpowszechnione:

- a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
- b) artykuły na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,
- c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie;

2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;

3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych;

4) *(uchylony)*

5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu.

Wykłady, kazania, publiczne, wystąpienia – art. 26(1) Pr. Aut.



- Wolno korzystać w granicach uzasadnionych **celem informacji z:**

- przemówień politycznych i
- mów wygłoszonych na publicznych rozprawach,
- a także fragmentów publicznych wystąpień,
- wykładów
- oraz kazań.

- Przepis nie upoważnia do publikacji zbiorów tego rodzaju utworów.

✅ **Wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2013 r. (IV CSK 87/13)**

- „Nagranie czyjegoś głosu i jego późniejsze rozpowszechnienie bez zgody osoby nagrywanej może naruszać jej dobra osobiste.”
➡ Jeśli student nagra wykład i rozpowszechni go bez zgody wykładowcy, może naruszyć jego prawa.

✅ **Komentarz J. Barty i R. Markiewicza („Prawo autorskie”, Warszawa 2021):** „Dozwolony użytek osobisty nie obejmuje prawa do rozpowszechniania nagrań, nawet jeśli zostały wykonane w ramach edukacji.”

➡ Student może nagrać wykład dla siebie, ale nie może udostępnić nagrania innym.

Art. 27 Korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub naukowych



- Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 (...) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą **na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej** korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu, w tym zwielokrotniać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów **nieprzekraczające 25 % objętości utworu**,
- pod warunkiem że korzystanie to nie ma charakteru zarobkowego oraz odbywa się na odpowiedzialność tych instytucji lub podmiotów, na ich terenie lub w innym miejscu, lub za pośrednictwem bezpiecznego środowiska elektronicznego dostępnego, dzięki zastosowaniu procedur uwierzytelniających, tylko dla uczących się i nauczających lub prowadzących działalność naukową w danej instytucji lub danym podmiocie.

Dozwolony użytek publiczny
– podręczniki, wpisy,
antologie

**Art. 27¹ [Umieszczanie utworów w
podręcznikach, wypisach i
antologiach]**

- 1. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach.
- 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.





Dozwolony użytek programów komputerowych – art. 77 ust. 1

- **Osobisty** - Dopuszczalność zwielokrotniania programów komputerowych w ramach dozwolonego użytku osobistego została wyłączona,
 - Legalny użytkownik programu ma w tym zakresie ograniczone możliwości. Ma prawo sporządzić kopię bezpieczeństwa. Nie wolno mu jej używać. Na ogół ma także kompetencję do takich zwielokrotnień, które są naturalną konsekwencją eksploatacji programu zgodnie z przeznaczeniem. Często sprowadza się to do instalacji programu na dysku twardym komputera. Wiąże się z tym reprodukcja.
 - Skoro nie stosuje się do programów przepisów o dozwolonym użytku osobistym, logiczną konsekwencją jest wyłączenie art. 20 ustawy - w odniesieniu do programów autorom nie służy wynagrodzenie z tytułu sprzedaży czystych nośników. To samo dotyczy partycypowania w opłatach ze sprzedaży urządzeń odtwarzających i kopiujących.
 - **Publiczny** - Prawodawca wyraźnie wyklucza w stosunku do programów komputerowych tzw. wolny użytek szkolny oraz biblioteczny.
 - Prawo kontroli najmu i użyczeń podmiotu praw autorskich do programu komputerowego nie wyczerpuje się. Dlatego jeśli nawet biblioteka ma egzemplarz oprogramowania, który legalnie nabyła, to nie może go używać z powołaniem się na regulację zawartą w przepisie art. 28. Jak bowiem powiedziano, to ostatnie unormowanie nie ma zastosowania do oprogramowania komputerowego
- Programów komputerowych nie obejmuje dozwolony użytek publiczny dotyczący bezpieczeństwa oraz postępowań sądowych, administracyjnych czy też prawodawczych.
- Uwaga na wyłączenie w odniesieniu do programów komputerowych regulacji zawartej w art. 33(3), które dotyczy korzystania z utworów m.in. w celach reklamowych i promocyjnych. Należy podkreślić, że ekspozycja egzemplarzy oprogramowania na plakatach z informacją o obniżce cenowej jest dozwolona. Takie działanie nie stanowi bowiem w ogóle korzystania z programu
 - Wykluczone jest stosowanie do programów komputerowych regulacji zawartej w art. 334. Eksploatacja programów w związku z naprawą sprzętu (np. komputerowego) wymaga posiadania licencji od producenta. To samo dotyczy korzystania z programu w celach budowlanych, o których stanowi przepis art. 33(5).
 - Nie jest wykluczony dozwolony użytek programu komputerowego dla dobra osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zagadnienia z tym związane są uregulowane przede wszystkim w przepisach art. 35a–35e – chodzi jedynie o dysfunkcje uniemożliwiające zapoznanie się z dziełem w formie drukowanej. Korzystanie z programu komputerowego w ramach użytku dla osób niepełnosprawnych jest dozwolone, ilekroć służy stworzeniu możliwości zaprezentowania innych utworów (niż oprogramowanie).

Przykładowe pytania:

1. Dozwolony użytek osobisty nie jest uzależniony od:
 - a. Wcześniejszego rozpowszechnienia utworu chronionego,
 - b. Niekomercyjnego celu korzystania z utworu,
 - c. Korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu,
 - d. Zapłaty wynagrodzenia twórcy lub innemu podmiotowi uprawnionemu z tytułu autorskich praw majątkowych,
2. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące prawa cytatu:
 - a. Prawo cytatu dotyczy wyłącznie dzieł literackich.
 - b. Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych regulują maksymalny rozmiar cytatu.
 - c. Cytat może być włączony do utworu w dowolnym celu np. dla podniesienia jego wartości artystycznej lub estetycznej.
 - d. W ramach prawa cytatu możliwe jest przytaczanie w samodzielnych utworach drobnych utworów w całości w granicach uzasadnionych celami cytatu.
3. Dozwolony użytek osobisty umożliwia:
 - a. Korzystanie z cudzego utworu, bez zezwolenia twórcy, lecz z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia,
 - b. Nieodpłatne korzystanie z cudzego rozpowszechnionego utworu, bez zezwolenia twórcy, w zakresie określonym w ustawie,
 - c. Korzystanie z cudzego utworu za zezwoleniem twórcy lecz bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia,
 - d. Nieodpłatne korzystanie z cudzego rozpowszechnionego utworu, bez zezwolenia twórcy, w celach zarobkowych,
4. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące instytucji dozwolonego użytku:
 - a. Dozwolony użytek służy ograniczeniu autorskich praw osobistych i majątkowych twórcy dla określonych w ustawie celów prywatnych lub określonych w ustawie potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa,
 - b. Dozwolony użytek oznacza, że w określonych wypadkach ustawodawca dopuszcza możliwość korzystania z cudzego chronionego utworu bez konieczności uzyskania zezwolenia twórcy i zasadniczo bez konieczności zapłaty wynagrodzenia.
 - c. Dozwolony użytek oznacza, że w określonych wypadkach ustawodawca dopuszcza możliwość korzystania z cudzego chronionego za zgodą twórcy, lecz bez konieczności zapłaty wynagrodzenia.
 - d. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
5. Korzystanie z cudzego utworu na potrzeby parodii:
 - a. Podlega tym samym zasadom co prawo cytatu,
 - b. Obwarowane jest bardziej restrykcyjnymi wymogami niż prawo cytatu np. w zakresie objętości cytowanego utworu,
 - c. Obwarowane jest mniej restrykcyjnymi wymogami niż prawo cytatu np. w zakresie samodzielności powstałego w ten sposób utworu parodiującego,
 - d. Jest zabronione przez prawo autorskie,

